

COLLECTION

QUÉBEC & LÉGAL

Le rôle du notaire

Ce que fait le notaire
dans une transaction

Le notaire, votre allié juridique

-  Vérifie l'identité et la capacité des parties
-  Rédige et explique les actes
-  Protège les intérêts de tous
-  Assure la sécurité juridique de la transaction
-  Procède à l'inscription au registre foncier



DROIT IMMOBILIER
AU QUÉBEC

DROIT DES OBLIGATIONS

CODE CIVIL
DU QUÉBEC

NOTAIRE

ACTE DE VENTE



Le rôle du notaire

Ce que fait le notaire dans une transaction immobilière québécoise

Au Québec, aucune vente d'immeuble ne se conclut sans notaire. Ce professionnel du droit sécurise la transaction, protège les parties et rend la vente officielle. Le connaître, c'est aborder la signature l'esprit tranquille.

Ce guide explique le rôle du notaire, le déroulement de la signature, et les frais qui y sont associés.

Contenu informatif. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Au Québec, aucune vente d'immeuble ne se conclut sans notaire. Ce professionnel du droit sécurise la transaction, protège les parties et rend la vente officielle. Ce guide explique son rôle, ce qu'il vérifie, le déroulement de la signature et les frais associés.

Le connaître, c'est aborder la signature l'esprit tranquille.

CHAPITRE

Un officier public impartial

Comprendre sa position particulière.

Le notaire est un **officier public** : il agit avec impartialité pour donner à l'acte de vente sa force officielle. Il vérifie, rédige, authentifie et conserve les actes.

Son rôle est de sécuriser la transaction pour *toutes* les parties, pas d'en défendre une seule. Dans un achat, c'est habituellement l'acheteur qui choisit le notaire — souvent parce que c'est lui (ou son prêteur) qui en assume les frais.

- Impartialité : il ne prend pas parti.
- Force authentique : l'acte qu'il reçoit fait preuve.
- Conservation : il garde l'original (la minute).

Le notaire n'est pas « votre avocat » : il agit avec impartialité pour donner à la vente sa force officielle et sécuriser toutes les parties. Dans un achat, c'est habituellement l'acheteur qui le choisit, souvent parce qu'il en assume les frais.

LE CONSEIL D'EMILIE

Le notaire n'est pas « votre avocat ». Il protège la validité de la vente pour tout le monde. Si un enjeu vous oppose au vendeur, c'est un conseiller à vous qu'il vous faut, pas le notaire.

CHAPITRE

Ce que le notaire vérifie et prépare

Connaître le travail derrière la signature.

L'essentiel du travail du notaire se fait **avant** le jour de la signature :

- **Examen des titres** : confirmer que le vendeur est bien propriétaire, sans charge cachée (hypothèque, saisie).
- Analyse du **certificat de localisation** et des servitudes.
- Rédaction de l'**acte de vente** et de l'acte hypothécaire.
- Réception et redistribution des **fonds** (remboursement de l'ancienne hypothèque, versement au vendeur).
- **Publication** de la vente au Registre foncier.

C'est ce travail minutieux qui vous évite de mauvaises surprises après l'achat.

L'essentiel de son travail se fait avant la signature : examen des titres (le vendeur est-il bien propriétaire, sans charge cachée ?), analyse du certificat de localisation et des servitudes, rédaction des actes, puis réception et redistribution des fonds. Ce travail minutieux vous évite de mauvaises surprises après l'achat.

LE CONSEIL D'EMILIE

Fournissez vos documents au notaire le plus tôt possible. Un dossier complet et transmis à temps, c'est une signature sans stress et parfois quelques jours gagnés.

CHAPITRE

La signature et les frais

Savoir à quoi s'attendre le jour J.

Le jour de la signature, le notaire vous explique l'acte, répond à vos questions, recueille les signatures et procède aux versements. C'est aussi le moment où vous recevez les clés (selon la date de possession convenue).

Côté budget, prévoyez dans vos frais de clôture :

- Les **honoraires** du notaire.
- Les **débours** : frais de publication, copies, recherches.

Rappel utile : la **taxe de bienvenue** ne se paie pas chez le notaire — elle fait l'objet d'une facture municipale envoyée quelques semaines ou mois plus tard.

Le jour J, le notaire explique l'acte, recueille les signatures et procède aux versements. Prévoyez ses honoraires et les débours (publication, copies) dans vos frais de clôture. Rappel : la taxe de bienvenue ne se paie pas chez le notaire, mais par facture municipale plus tard.

LE CONSEIL D'EMILIE

Demandez au notaire une estimation écrite des frais dès le départ. Vous éviterez la surprise du « combien je dois apporter » la veille de la signature.

CHAPITRE

Choisir et bien préparer son notaire

Aborder la signature l'esprit tranquille.

Le choix du notaire est souvent laissé à l'acheteur. Quelques repères pour bien décider :

- Une **recommandation** de votre courtière ou de votre prêteur est un bon point de départ.
- Vérifiez sa **disponibilité** par rapport à votre date de clôture.
- Assurez-vous qu'il **répond à vos questions** clairement.

Préparez de votre côté : pièces d'identité valides, coordonnées bancaires, preuve d'assurance habitation en vigueur pour la date de possession. Un dossier prêt accélère tout.

Contactez le notaire dès la promesse acceptée, pas la veille : les bons notaires sont occupés et une signature se planifie. Préparez vos pièces d'identité, coordonnées bancaires et preuve d'assurance en vigueur — un dossier complet accélère tout.

LE CONSEIL D'EMILIE

Contactez le notaire dès que la promesse d'achat est acceptée, pas la semaine d'avant. Les bons notaires sont occupés, et une signature se planifie plusieurs semaines à l'avance.

CHAPITRE

Après la signature : ce qui reste

Comprendre les suites de la vente.

La signature n'est pas tout à fait la fin. Le notaire complète encore quelques étapes :

- **Publication** officielle de la vente et de l'hypothèque au Registre foncier.
- **Radiation** de l'ancienne hypothèque du vendeur.
- Envoi des **copies** de l'acte aux parties.

De votre côté, conservez précieusement votre copie de l'acte de vente : elle vous servira pour vos taxes, une future revente, ou toute question sur la propriété.

Après la signature, le notaire publie la vente au Registre foncier, radie l'ancienne hypothèque et envoie les copies. Conservez précieusement votre acte de vente : il vous servira pour vos taxes, une future revente ou toute question sur la propriété.

LE CONSEIL D'EMILIE

Rangez votre acte de vente et votre certificat de localisation dans un endroit sûr. Le jour où vous revendrez, ces documents vous feront gagner un temps précieux.

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Choisir un notaire (souvent recommandé par la courtière ou le prêteur).
2. Réunir mes documents et pièces d'identité.

D'ici 30 jours

1. Faire examiner titres et certificat de localisation.
2. Budgéter honoraires et débours.

Ensuite

1. Signer en ayant compris l'acte, questions posées.

Pour une signature sereine

1. Choisir et contacter le notaire dès la promesse acceptée.
2. Préparer mes documents, mes fonds et ma preuve d'assurance à l'avance.

RÉFÉRENCES

Ressources & lexique

- Notaire : officier public qui sécurise et authentifie la vente.
 - Examen des titres : vérification de la propriété et des charges.
 - Acte de vente : document officiel transférant la propriété.
 - Registre foncier : registre public où la vente est publiée.
 - Débours : frais de publication et copies, en plus des honoraires.
-
- Notaire : officier public qui sécurise et authentifie la vente.
 - Examen des titres : vérification de la propriété et des charges.
 - Débours : frais de publication et copies, en plus des honoraires.
 - Registre foncier : registre public où la vente est publiée.
 - Radiation : effacement de l'ancienne hypothèque du vendeur.

POUR ALLER PLUS LOIN

Quiz — testez-vos connaissances

1. Au Québec, une vente d'immeuble se conclut :

- A) Sans notaire
- B) Obligatoirement devant notaire
- C) À la banque seulement
- D) Par courriel

2. Le notaire agit :

- A) Pour le vendeur seul
- B) Avec impartialité, pour toutes les parties
- C) Pour la ville
- D) Pour la banque seulement

3. L'examen des titres sert à :

- A) Décorer l'acte
- B) Confirmer la propriété et détecter les charges cachées
- C) Fixer le prix
- D) Payer les taxes

4. La vente est ensuite publiée :

- A) Au journal
- B) Au Registre foncier
- C) À l'OACIQ
- D) Nulle part

5. Les débours du notaire sont :

- A) Ses honoraires
- B) Les frais de publication, copies et recherches
- C) La taxe de bienvenue
- D) L'assurance

6. La taxe de bienvenue se paie :

- A) Chez le notaire
- B) Plus tard, par facture municipale
- C) Jamais
- D) À la banque

7. Le choix du notaire revient souvent :

- A) Au vendeur
- B) À l'acheteur
- C) À la ville
- D) Au voisin

8. Pour une signature sans stress, il faut :

- A) Attendre la veille
- B) Contacter le notaire dès la promesse acceptée
- C) Ne rien préparer
- D) Choisir au hasard

9. Après la vente, le notaire :

- A) Oublie le dossier
- B) Publie la vente et radie l'ancienne hypothèque
- C) Revend la maison
- D) Fixe les taxes

10. Votre copie de l'acte de vente :

- A) Est inutile
- B) Se conserve précieusement pour l'avenir
- C) Se jette
- D) Appartient à la banque

Corrigé

- 1. **B** — Le notaire est incontournable (intro).
- 2. **B** — Officier public impartial (chap. 1).
- 3. **B** — Vérification de la propriété (chap. 2).
- 4. **B** — Publication au Registre foncier (chap. 2 et 5).
- 5. **B** — Débours distincts des honoraires (chap. 3).
- 6. **B** — Facture municipale ultérieure (chap. 3).
- 7. **B** — L'acheteur choisit habituellement (chap. 1 et 4).
- 8. **B** — Anticiper (chap. 4).
- 9. **B** — Suites de la vente (chap. 5).
- 10. **B** — À garder pour taxes et revente (chap. 5).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie 😊*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

📞 (514) 774-9818

✉️ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

